

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-054	처분요구일자	2021. 07. 26.
처 분 종 류	신분상 조치(주의)		
관 계 부 서	ESG경영실(인사팀)		
제 목	외부강의등 신고 부적정 및 겸업허가 신청 소홀		

지 적 내 용

우리 공사 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 윤리규정 제20조 제2항에 의거 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 소속부서장의 승인을 받고 행동강령책임관 및 근태담당부서장에게 신고하여야 한다. 그리고 임직원은 윤리규정 제20조 제9항에 의거 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우 사장의 승인을 받아야 하며, 계속적으로 외부강의등을 시행할 경우 인사규정 제43조 및 겸업관리기준에 의거 사전에 겸업허가를 받아야 한다.

또한 청탁금지법 제10조 제1항 및 제2항¹⁾에 의하면 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책으로부터 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의등을 사례금을 받고 할 때에는 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 소속기관의 장에게 서면으로 신고하여야 하며 동법 위반 시 징계를 하도록 명시²⁾하고 있다.

1) 청탁금지법 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제②항 공직자등은 외부강의등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 한다.

2) 청탁금지법 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계 처분을 하여야 한다.

1. 외부강의등 지연신고 및 겸업허가 지연신청

그런데 2020년 하반기('20. 7. 1. ~ 12. 31.) 동안 임직원이 시행한 270건의 외부강의등에 대해 이행실태를 점검한 결과, ♠♠♠는 \$\$\$으로부터 요청받아 외부강의등을 시행하면서 신고기한을 초과(1일 초과 1건)하여 신고하였다.

【표1】 외부강의등 신고기한 미준수 현황

성명	시행일	신고일	지연일	요청기관	수령대가(원)	외부강의 내용
♠♠♠	10-30	11-10	1	\$\$\$	200,000	###기술기준(안) 검토 토론

또한, ◆◆◆는 @@대학교로부터 요청받은 ☎☎론 강의(시간강사 임용기간 : '20. 9. 1. ~ '21. 8. 31.)가 겸업허가 대상임에도 겸업허가 기간('19. 9. 1. ~ '20. 8. 31.)이 종료된 이후 약 2개월이 지난 시점에 겸업허가를 신청('20. 10. 29.)하여 승인('20. 10. 30.)받았으며, 겸업을 승인받기 전('20. 9. 1. ~ '20. 10. 29.)에 총 8건의 외부강의를 시행하면서 신고기한 미준수 및 월 제한횟수³⁾를 초과하였다.

【표2】 외부강의등 신고기한 미준수 및 월 제한횟수 초과 시행 현황

성명	시행일	신고일	지연일	요청기관	수령대가(원)	외부강의 내용
◆◆◆	09-04	11-11	58	@ @ 대학교	183,000	☎☎론 강의
	09-11	11-11	51		183,000	
	09-18	11-11	44		183,000	
	09-25(횟수초과)	11-11	37		183,000	
	10-02	11-16	35		183,000	
	10-09	11-16	28		183,000	
	10-16	11-11	16		183,000	
	10-23(횟수초과)	11-11	9		183,000	

3) 윤리규정 제20조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제9항 임직원은 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 행동강령책임관의 검토를 거쳐 사장의 승인을 받아야 한다. 단, 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니하며, 세부사항은 사장이 정하는 바에 따른다.

겸업허가기준 IV.7.(외부강의등 및 기타) 겸업허가 이후에도 월 4회 및 연 12회 초과 금지. 단, 겸업허가 받은 교육기관의 겸임교수 출강 건, 협회·학회 등의 이사회 참석 건은 횟수에 미포함

【표3】 겸업허가 현황

대상	겸업목적	대가	겸업신청기간	신청일	허가 통지일
◆◆◆	@@대학교 ☎☎론 강의	1회 평균 183,000원	'19.9.1.~'20.8.31.	'19.9.3.	'19.9.4.
	@@대학교 ☎☎론 강의	1회 평균 183,000원	겸업허가일 ~'21.8.31.	'20.10.29.	'20.10.30.

다만, ♠♠♠는 요청기관으로부터 대가지급 여부를 통보받지 못해 신고하지 않았으나, 대가가 입금된 것을 확인하고 입금 당일 즉시 신고하여 신고지연을 최소화한 노력이 있으며, ◆◆◆는 겸업허가 신청에 필요한 요청기관 공문 발송이 지연되어 신청이 늦어졌으나, 이후 요청공문을 받아 겸업허가를 득하였고, 관련자 모두 외부강의등 사후 대가신고 및 대가기준 등을 준수한 사실로 미루어 볼 때, 고의성은 없었던 것으로 판단된다.

그러나 관련자가 시행한 외부강의등의 요청기관은 모두 공사와 계약관계([표4] 참조)가 있는 등 공사 직무와 관련성이 있어 청탁금지법 제10조 제2항 위반에 따른 신분상 처분을 피할 수는 없다고 판단된다.

【표4】 최근 3년('18년~20년)간 우리공사와 요청기관간 계약현황

기관명	사업명	계약기간
\$\$\$	●●●절차 수립용역	'19.1.7.~'20.7.7.
	▶▶▶ 검토 연구용역	'18.10.31.~'18.12.31.
@@대학교	2019 △△△	'19년

2. 겸업허가 신청 소홀

직원이 계속적으로 외부강의등을 하려는 경우에는 인사규정 제43조⁴⁾ 및 겸업관리기준에 의거 사전에 겸업허가를 득하여야 한다.

그러나 ○○○은 ●●●으로부터 연 12회의 ●●● 교육 강의 요청을 받아 해당 강의 시행을 위해 인사팀에 겸업허가 신청('20. 2. 4.)을 하면서 필수서류인 겸업허가서약서를 첨부하지 않아 인사팀으로부터 2~3차례 제출요구를 받았음에도 보완조치를 하지 않는 등 겸업허가 신청을 소홀히 하였다. 이에 따라 인사팀은 허가를 보류하였고, ○○○은 허가여부를 확인하지 않은 채 연 12회(상반기 3회, 하반기 9회)의 외부강의등을 시행하였다.

【표5】 2020년 외부강의등 시행현황

성명	시행일	신고일	지연일	요청기관	수령대가(원)	외부강의 내용
○○○	05-28	05-24	0	●●●	600,000	●●● 교육
	05-29	05-24	0		600,000	
	06-12	06-10	0		400,000	
	07-09	07-03	0		600,000	
	07-15	07-03	0		600,000	
	07-16	07-03	0		600,000	
	08-27	08-29	0		400,000	
	09-16	09-10	0		600,000	
	09-17	09-10	0		600,000	
	10-14	10-12	0		600,000	
	10-15	10-12	0		600,000	
	11-11	10-31	0		600,000	

4) 인사규정 제43조(영리업무 및 겸업금지) 직원은 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가 없이는 다른 업무에 종사하지 못한다.

다만, 외부강의등을 시행하며 신고절차 및 대가기준 등을 준수하였고, 비록 서류 제출 소홀로 허가가 보류되었지만 사전 겸업허가 신청을 한 사실로 미루어 고의성은 없었던 것으로 판단된다.

관계부서 및 해당부서 의견

♠♠♠는 요청기관으로부터 워크샵 참석 요청을 받을 때 대가지급 여부에 대한 언급이 없어 사전신고를 하지 못했으며, 이후 통장에 대가가 입금된 것을 인지하고 입금 당일에 바로 신고하였음을 소명하였다.

◆◆◆는 겸업허가 신청을 위해 출장을 요청한 대학교에 강의요청 공문 발송을 수차례(약 3번) 요청하였으나, 코로나19의 국내 확산 등의 영향으로 온라인 수업 전환에 따른 학교내 행정업무가 마비되어 공문발송이 지연됨에 따라 부득이 겸업허가 신청 및 외부강의 신고가 지연되었음을 소명하였으며, 동일 사례가 재발하지 않도록 규정 준수에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

○○○은 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

사장(ESG경영실장)은 외부강의등의 신고기한을 미준수하여 윤리규정 제20조를 위반한 ♠♠♠와 외부강의등 관련 규정 미준수 및 겸업허가 신청을 사전에 하지 않아 윤리규정 제20조, 인사규정 제43조 및 겸업허가기준을 위반한 ◆◆◆, 겸업허가 신청을 소홀히 하여 인사규정 제43조 및 겸업허가기준을 위반한 ○○○에게 『주의』 처분하시기 바랍니다. (주의)

<관련자>

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
⊗⊗처	☯급	♠♠♠	♣년 ♡개월	AAA 총괄	EE처	주의
∅∅처 ⊠⊠팀	◆급	♠♠♠♠	%년 ◻개월	BBB 계획, CCC 계획	FF처 GG팀	주의
♠♠처 ΩΩ팀	氷급	◯◯◯	♣년 ♠개월	DDD 감독업무	좌동	주의

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략